

La Ética

- ¿Qué es la Ética ?
 - Una parte de la Filosofía que se ocupa de reflexionar sobre el bien, lo correcto
 - La Ética planteada en relación a la capacidad de actuar
 - El método de trabajo es la reflexión
 - Consiste en plantearse cómo afectan las acciones a otros → evitar el daño
 - Analizar a quién afecta una acción (partes afectadas)
 - Analizar cómo afecta, si causa daños o no y valorar su gravedad (impacto) – tener en cuenta circunstancias
 - Analizar si se pueden evitar los daños o minimizarlos

El Derecho

- Es la técnica de lo bueno y lo justo
- Justicia: dar a cada persona lo que le corresponde
- Conjunto de normas organizadas, escritas o no, cuyo cumplimiento es obligatorio y pueden ser impuestas de forma coactiva, que sirven para asegurar la pacífica convivencia

Definiciones:

- personalidad jurídica: viene de persona, que viene del nombre de la máscara de los actores griegos / romanos, y de ahí pasó al ámbito del derecho
- concepto jurídico de persona: “todo ser capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto, activo o pasivo de relaciones jurídicas”
- persona física: sujeto de derecho, es decir, sujeto de la relación jurídica y sujeto del derecho subjetivo y del deber jurídico.
- derecho subjetivo: facultades, potestades y libertades que poseen los habitantes de un Estado. Este concepto surge del uso que se hace de las normas y leyes que determinan los derechos y obligaciones de cada persona en las diferentes situaciones de su vida.

“La única razón que tiene el derecho de existir es el ser humano y, especialmente, las relaciones entre seres humanos”.

- persona jurídica: organización humana encaminada a la consecución de un fin, a la que el derecho acepta como miembro de la comunidad otorgándole capacidad jurídica
- delito: conducta descrita en el código penal, que recibe los mayores castigos (normalmente la privación de libertad)
- infracción: conducta que no obedece alguna de las normas, cuyo castigo suele ser una multa
- derechos patrimoniales: aquéllos activos que una persona o entidad posee y que tienen un valor económico. Estos pueden ser tanto tangibles, como inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, entre otros, como intangibles, como acciones, bonos, patentes, marcas registradas, derechos de autor, entre otros.

Relación entre Ética y Derecho y recalcar que no es lo mismo